# 114年司法官律師考試 - 刑事訴訟法（1301）

114年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑事訴訟法部分（第36-60題）

---

## 第1題（原第36題）

甲與乙、丙共同販賣海洛因，另又單獨竊取他人財物，嗣甲為免其犯行曝光，遂向偵辦的員警丁行賄，請求丁包庇。檢察官因發覺甲販賣海洛因犯行而提起公訴；嗣於第一審中，甲因與戊有怨隙，誣指其毒品上游為戊。有關管轄之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲所涉竊盜及行賄犯行，與已起訴之販賣毒品犯行，係「一人犯數罪」，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴
(B) 乙所涉販賣毒品部分，與已起訴之甲販賣毒品犯行，係「數人共犯一罪」，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴
(C) 甲誣指戊之行為，係「犯與本罪有關係之誣告罪」，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴
(D) 丁收受賄賂犯行，與甲業經追加起訴之行賄犯行，屬於相牽連案件，檢察官得於第一審辯論終結前，追加起訴

**答案：(C)**

---

## 第2題（原第37題）

法官迴避制度乃確保公正審判，屬憲法訴訟權保障之核心內容。依實務見解，下列何種情形，刑事法官甲不得就同一案件再次參與審判？

(A) 甲曾參與第二審審判，案經上訴第三審後撤銷發回更審，又參與第二審之更審審判
(B) 甲僅參與第一審判決宣示，案經上訴第二審而確定。當事人向第二審法院聲請再審，甲又參與該再審程序
(C) 甲曾參與第一審審判，案經上訴第二審被撤銷改判確定。檢察總長認該確定判決違背法令，向最高法院提起非常上訴，甲又參與該非常上訴程序
(D) 甲曾參與第二審審判，案件確定後，當事人向第二審法院聲請再審，由乙法官審理。乙為再審有理由之裁定並確定，甲又參與開始再審後之本案審判

**答案：(D)**

---

## 第3題（原第38題）

關於財產可能被沒收的第三人參與沒收程序之敘述，下列何者正確？

(A) 參與沒收程序之證據調查，不適用交互詰問規定
(B) 第三人參與沒收程序之規定，亦適用於簡易程序及協商程序
(C) 檢察官須於起訴時一併主張有無應沒收第三人財產之事實，若於審理中始認為應沒收第三人財產者，不得再為主張或聲請
(D) 參與人經合法傳喚或通知而不到庭者，不得逕行判決

**答案：(A)**

---

## 第4題（原第39題）

甲涉犯擄人勒贖罪嫌，警察人員未經檢察官之指揮及未持搜索票下，逕赴甲宅並得甲同意後搜索。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲沒有在辯護律師陪同下，基於自由意思所為之同意搜索不合法
(B) 警察人員經甲同意後所為之搜索，應向法院陳報，始為合法
(C) 甲主張同意搜索程序不合法，審理法官如認搜索程序不合法，所扣得之物得宣告不得作為證據
(D) 甲於搜索中反悔，不再同意搜索，警察仍得續行搜索

**答案：(C)**

---

## 第5題（原第40題）

關於通緝之敘述，下列何者正確？

(A) 檢察官懷疑被告有逃亡之虞，即可向法院聲請通緝書
(B) 通緝屬於強制處分之一種，而通緝書一律由法院簽發
(C) 通緝書僅須記載被告姓名、被訴事實、通緝理由以及應解送之處所，不應記載其犯罪之時間與地點

(D) 通緝經通知或公告後，司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之

**答案：(D)**

---

## 第6題（原第41題）

關於被告在場權之保障，下列訴訟程序何者違反規定？

(A) 一審法院傳喚被告及告訴人到庭，被告因與告訴人吵架，自認受辱而未經審判長許可就離庭，法院得不待其陳述逕行判決
(B) 車禍過失傷害案件，受命法官為了節省開庭時間，就自己在辦公室勘驗現場光碟，並製成勘驗筆錄，但為保障被告之陳述權，故於審判庭中提示勘驗筆錄給被告表示意見
(C) 二審法院合法傳喚被告，但被告選擇不出庭，法院得不待其陳述逕行判決
(D) 證人明確表明被告在場會妨礙其自由陳述，審判長於聽取檢察官、辯護人意見後，得命被告暫時退庭

**答案：(B)**

---

## 第7題（原第42題）

司法警察調查犯罪，因嫌疑重大，情況急迫而得為逕行拘提之情形，下列敘述何者錯誤？

(A) 犯罪嫌疑人在公共場所賭博財物，經警盤查而逃逸者
(B) 因現行犯之供述，且有事實足認為共犯嫌疑重大者
(C) 犯罪嫌疑人因犯強盜罪而故意殺人，有事實足認有逃亡之虞者
(D) 發覺犯罪嫌疑人是另案通緝中之被告

**答案：(A)**

---

## 第8題（原第43題）

關於逮捕之敘述，下列何者錯誤？

(A) 犯罪嫌疑人抗拒逮捕者，司法警察得用強制力逮捕之，但不得逾越必要之程度
(B) 無偵查犯罪權限之人亦可逮捕現行犯，但隨後應即送交法院
(C) 司法警察逮捕犯罪嫌疑人時，雖無搜索票，亦得逕行搜索其身體
(D) 司法警察執行逮捕時，應當場告知犯罪嫌疑人逮捕之原因

**答案：(B)**

---

## 第9題（原第44題）

甲因涉嫌竊盜遭警方以現行犯逮捕。下列何種狀況取得甲之自白，原則上不得作為證據？

(A) 甲於夜間移送檢察署，經檢察官夜間訊問時，甲自白犯罪之筆錄
(B) 甲同意警方夜間詢問，於警方夜間詢問時所製作甲自白犯罪之筆錄
(C) 移送檢察署，經檢察官訊問後，命被告甲具保，甲於等候具保四小時後，無法具保，甲於檢察官訊問時自白犯罪之筆錄
(D) 警詢時甲要求選任辯護人到場，於等候辯護人到場前之四小時內，甲於警詢時自白犯罪之筆錄

**答案：(D)**

---

## 第10題（原第45題）

甲涉嫌殺人未遂，經檢察官傳喚到庭，檢察官訊問後。下列處置何者違法？

(A) 認甲涉嫌尚非重大，逕予釋放
(B) 認甲無羈押必要，諭知具保、責付或限制住居
(C) 認甲有羈押原因與必要，逕行聲請法院羈押之
(D) 認甲有羈押原因與必要，應予逮捕並告知逮捕所依據之事實後，再聲請法院羈押之

**答案：(C)**

---

## 第11題（原第46題）

檢察官偵辦候選人甲的賄選案件，傳喚證人乙證明甲的樁腳行賄，偵訊時進行錄音，並依法命其具結後製作偵訊筆錄。審判中，甲的辯護人主張乙之偵訊筆錄無證據能力。其所提出之下列主張，何者為最高法院實務見解所採認？

(A) 檢察官偵訊乙時，依法不得錄音，故偵訊程序違法
(B) 偵訊筆錄之記載與偵訊錄音之重要內容不一致
(C) 偵訊筆錄係由訊問之檢察官自行製作，非由書記官製作
(D) 偵訊筆錄未逐字記錄，即屬於顯有不可信情況之傳聞證據

**答案：(B)**

---

## 第12題（原第47題）

刑事訴訟法交互詰問程序，關於誘導詰問之敘述，下列何者錯誤？

(A) 主詰問時，就證人、鑑定人故為規避之事項，得為誘導詰問
(B) 行主詰問時，對於鑑定人為與先前不符之陳述時，詰問者就該鑑定人先前之陳述亦得為誘導詰問
(C) 行反詰問於必要時，得為誘導詰問
(D) 行主詰問時，就當事人顯無爭執之事項，不得為誘導詰問

**答案：(D)**

---

## 第13題（原第48題）

強盜案件的犯罪嫌疑人甲在被以現行犯逮捕後，當場供稱乙為共犯。警察掌握其他事實，認乙確共犯嫌疑重大且情況急迫。下列敘述何者正確？

(A) 檢察官應先傳喚乙，乙經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之
(B) 為掌握犯罪偵查效率，警察得先行拘提乙，再報請檢察官核發拘票
(C) 因乙涉嫌觸犯的是最輕本刑5年有期徒刑以上之罪，僅能由檢察官逕行拘提之
(D) 警察應取得檢察官簽發之拘票後，始得拘提乙

**答案：(B)**

---

## 第14題（原第49題）

甲、乙為警當場查獲涉嫌共同販賣毒品予丙，甲、乙於警詢時，一致指稱與丁有販賣毒品予丙之犯意聯絡及行為分擔等情，並經依法調取甲與乙、丁共同販賣毒品予丙過程之行動電話通信（聯）紀錄，甲、乙、丁均經提起公訴。於審判中，甲、乙以證人身分作證時，均否認其等於警詢中所為不利於丁之證述係屬實在，丁則抗辯甲、乙於警詢之陳述，不具證據能力。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙於警詢中所為陳述，與審判中不符，如為證明犯罪事實所必要者，即得依刑事訴訟法第159 條之2之規定，均具有證據能力
(B) 刑事訴訟法第155條第1項前段之規定，證據之證明力，由法院本於確信自由判斷。故法院不違背經驗法則及論理法則，依憑甲、乙所為不利於丁之證述，即據以認定丁共同販賣毒品予丙之犯罪事實，採證合法
(C) 證人即甲之友人戊於審判中具結後證述，甲曾向戊表示其係與乙、丁共同販賣毒品予丙等情，具有證據能力，且可作為判斷甲於警詢中所為不利於丁之陳述係屬真實之補強證據
(D) 甲與乙、丁共同販賣毒品予丙過程之行動電話通信（聯）紀錄，具有證據能力，且可作為判斷甲於警詢中所為不利於丁之陳述係屬真實之補強證據

**答案：(D)**

---

## 第15題（原第50題）

關於證據法則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 法院於第一次審判期日前，認為檢察官指出之證明方法顯不足認定被告有成立犯罪之可能時，得視情況通知檢察官補正，或直接以裁定駁回起訴
(B) 當事人、代理人、辯護人或輔佐人應就調查證據之範圍、次序及方法提出意見
(C) 法院為發見真實，得依職權調查證據。但於公平正義之維護或對被告之利益有重大關係事項，法院應依職權調查之
(D) 當事人、代理人、辯護人或輔佐人聲請調查之證據，法院認為不必要者，得以裁定駁回之

**答案：(A)**

---

## 第16題（原第51題）

甲與被害人發生衝突，因而與乙共同持棍毆傷被害人，被害人因不知乙之姓名，僅先對甲提起傷害罪之告訴，甲經檢察官起訴後，第一審審理中，檢察官另案查出乙之姓名，被害人於另案偵查中與乙達成和解，並撤回對乙之告訴後，甲始經法院判處傷害罪刑確定，甲知悉上情後，主張應依非常救濟程序，改諭知不受理判決。依實務見解，其主張有無理由？

(A) 無理由，因甲是正犯，且被害人未對甲撤回告訴，本應對甲論罪判刑
(B) 無理由，已經判刑確定，不可救濟
(C) 有理由，法院本應諭知公訴不受理，但應由甲聲請再審救濟
(D) 有理由，法院本應諭知公訴不受理，且應以非常上訴救濟

**答案：(D)**

---

## 第17題（原第52題）

甲男因故遭乙男毆打成傷，其妻丙於案發7個月後的某日，整理抽屜時偶然發現甲男就醫主訴遭乙男毆打的驗傷診斷證明書，經質問甲後，甲男告稱因酒後辱罵乙男之女友，而遭乙男毆打，自認理虧而不願提告，丙聽聞後認為必須讓乙付出代價，因而於翌日以自己為甲之配偶的名義向警方提出乙涉嫌傷害甲之告訴。關於丙之告訴，下列敘述何者最為正確？

(A) 甲之告訴期間已經屆滿，丙為其配偶，自不得再行告訴，其告訴為不合法
(B) 丙為甲之配偶，有獨立告訴權，其告訴為合法
(C) 丙之告訴合法，但甲為被害人，可隨時撤回丙之告訴
(D) 丙並非被害人，其告訴因與甲明示之意思相反，因此不合法

**答案：(B)**

---

## 第18題（原第53題）

甲同時毆傷乙、丙二人，乙向檢察官告訴，嗣甲與乙和解後，乙撤回告訴，檢察官即依刑事訴訟法第 252條第5款規定為不起訴處分，丙嗣於合法告訴期間內又對甲傷害提出自訴，有關法院判決之敘述，下列何者正確？

(A) 自訴合法，法院應為實體判決
(B) 自訴合法，法院應為不受理判決
(C) 自訴不合法，法院應為不受理判決
(D) 自訴不合法，法院應裁定駁回

**答案：(A)**

---

## 第19題（原第54題）

行國民參與審判之案件與行一般通常審判程序之案件，關於訴訟程序之規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 行國民參與審判之案件，檢察官起訴時，應向管轄法院提出起訴書，並不得將卷宗及證物一併送交法院；一般通常審判程序之案件，檢察官提起公訴，應由檢察官向管轄法院提出起訴書，且起訴時，應將卷宗及證物一併送交法院
(B) 行國民參與審判及一般通常審判程序之案件，第一次準備程序期日之傳票或通知，至遲均應於 14 日前送達
(C) 證物及書證之調查，行國民參與審判之案件，原則上由聲請調查之當事人向國民法官法庭提示或宣讀；一般通常審判程序之案件，則由審判長行之
(D) 關於有罪判決書認定犯罪事實理由之記載，行國民參與審判之案件，得僅記載證據名稱及對重要爭點判斷之理由；一般通常審判程序之案件，則應詳細記載認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由、對於被告有利之證據不採納之理由等事項

**答案：(B)**

---

## 第20題（原第55題）

被告涉犯搶奪罪於準備程序中為有罪之陳述，辯護人主張被告因精神障礙有阻卻責任事由之存在，法院一方面同意將被告送精神鑑定，另一方面告知被告簡式審判程序之旨，經詢問後辯護人亦無其他意見，裁定進行簡式審判程序。法院之處理是否合法？

(A) 合法。法院既已同意送鑑定，已顧及被告之抗辯，辯護人亦無意見，對被告防禦權並無危害。若案件已臻明確，應容許改行簡式審判程序
(B) 合法。實務上之鑑定多半採機關鑑定，即鑑定人不會出庭接受交互詰問，因此認定罪責之精神鑑定與簡式審判程序並無衝突
(C) 不合法。辯護人之抗辯若與被告本人相矛盾，應以被告本人之意思為準，此時法院既裁定行簡式審判程序，即不得再送精神鑑定
(D) 不合法。簡式審判程序以被告為有罪陳述為前提，若被告主張有阻卻罪責事由，即不得改採簡式審判程序

**答案：(D)**

---

## 第21題（原第56題）

有關國民法官之選任程序，下列何者錯誤？

(A) 國民法官選任程序不公開
(B) 兩造均有不附理由之拒卻權，得行使之次數與被告被起訴之法條有關，起訴法條罪名越重，不附理由拒卻權次數越多，至多可達6次
(C) 兩造附理由之拒卻權，無行使次數之限制
(D) 無足夠候選國民法官可受抽選為國民法官或備位國民法官時，法院不得逕行抽選部分國民法官或備位國民法官，應重新踐行選任程序

**答案：(B)**

---

## 第22題（原第57題）

甲係立法院行政科室之公務員，因涉嫌索取回扣，經檢察官偵辦後發現甲涉嫌貪污罪嫌重大，認有搜索之必要，下列敘述何者錯誤？

(A) 如無急迫情形，檢察官應以書面，檢附理由，向該管法院聲請核發搜索票，於法院核發搜索票後，可交由司法警察執行搜索
(B) 檢察官可向法院聲請對甲位於立法院院內之辦公室核發搜索票
(C) 甲之妻乙係某大學教授，雖係第三人，但如有理由認甲將索取回扣資料存放於乙於學校之教授研究室內，檢察官亦可向法院聲請對乙於大學內之教授研究室核發搜索票
(D) 檢察官可向法院聲請對甲之身體核發搜索票，但不得聲請搜索第三人乙之身體

**答案：(D)**

---

## 第23題（原第58題）

甲自訴乙犯誹謗罪，經第一審法院判處乙有期徒刑3月，乙合法提起第二審上訴，甲於第二審未委任律師為代理人，經第二審法院定期間命甲補正，甲逾期仍不委任，有關第二審法院之處理，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 第一審所為判決，於程序上並無違誤，第二審應為實體判決
(B) 第二審應類推適用刑事訴訟法第332條規定，通知檢察官擔當訴訟後判決
(C) 該上訴審程序本質上仍屬自訴性質，自訴人未委任律師為代理人，應撤銷第一審判決改判諭知不受理
(D) 自訴人第一審選任律師為代理人之效力，於第二審仍有效，第二審無庸命補正，應為實體判決

**答案：(C)**

---

## 第24題（原第59題）

甲涉犯普通竊盜及強制罪嫌之裁判上一罪，經檢察官向臺灣臺北地方法院提起公訴。臺灣臺北地方法院審理結果，就甲被訴強制罪嫌部分判決有罪，被訴普通竊盜罪嫌部分，則於判決理由內說明不另為無罪之諭知。檢察官及甲均不服提起上訴，臺灣高等法院審理結果，認定檢察官之上訴有理由，甲之上訴則無理由，因而撤銷第一審判決，改依想像競合犯之規定，從一重論處甲犯普通竊盜罪刑確定。甲不服欲向法院聲請再審，關於聲請再審程序之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 甲聲請再審，應向臺灣臺北地方法院提起
(B) 甲聲請再審倘經裁定駁回，對於普通竊盜罪部分，得提起抗告，對於強制罪部分，不得提起抗告
(C) 甲聲請再審倘經裁定駁回，對於普通竊盜罪及強制罪部分，均不得提起抗告
(D) 甲聲請再審倘經裁定駁回，對於普通竊盜罪及強制罪部分，均得提起抗告

**答案：(D)**

---

## 第25題（原第60題）

被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴，被告於準備程序中，就被訴事實為認罪之陳述，檢察官因而聲請改依協商程序而為判決。依現行法及實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 協商程序之開啟僅能由檢察官主動向法院為聲請，被告或其辯護人、自訴人都無聲請權
(B) 檢察官向法院聲請改依協商程序而為判決前，應先徵詢被害人之意見並取得其同意
(C) 檢辯雙方於協商程序開啟後，得就被告願受科刑及沒收之範圍或願意接受緩刑之宣告
(D) 檢察官就「被告向被害人道歉」與「被告支付相當數額之賠償金」與被告協商時，應取得被害人之同意

**答案：(B)**

---